

会侵犯扶养人的合法权益。

（三）遗赠扶养协议对于第三人的效力

遗赠扶养协议对于第三人的效力，主要是指在被继承人的遗产处置上对于继承人、扶养人的法律效果。遗赠扶养协议对于协议以外的继承人或扶养人都会产生一定的法律效果。如果受扶养人将同一份财产既设定了遗赠扶养协议，又设立了遗嘱继承，在受扶养人死亡以后，根据遗赠扶养协议优先性的特点，应当首先考虑遗赠扶养协议的执行。即使其继承人或遗嘱继承人占有了该项财产，也应当将财产移交给遗赠扶养协议中的扶养人。

三、遗赠扶养协议的解除

（一）扶养人有无履行扶养义务

扶养人如何履行扶养义务，现有法律无明确规定，但从司法实践来看，一般要求应以能达到生养死葬的效果为标准。这一效果标准终归是比较抽象的，扶养

①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编著：《中国民法典适用大全·继承卷》，人民法院出版社2023年版，第285页。

毕竟是行为方式的表现，遗赠扶养协议是一种协议，即我们应从合同法的规则和基本原理去判断扶养人履行扶养义务的行为标准。按照民法中的意思自治原则，关于履行扶养义务方式，当事人可自由协商约定。扶养人在履行扶养义务过程中，可以约定给付金钱、给付劳务方式、精神陪伴方式或其他方式完成扶养义务。^①在没有约定具体方式的情况下，扶养人可基于完成生养死葬这一目的，在不违反法律强制性规定和不妨碍其他人合法权益情况下，结合双方实际情况，自由决定。

（二）遗赠扶养协议解除的情形

受扶养人与受扶养人之间因感情恶化无法继续履行协议或其他原因导致双方均不愿意继续履行协议，则双方可以在自愿平等的基础上就协议解除及解除后扶养人的损失补偿等问题进行协商，双方合意一致，协议即可解除。一方当事人明确表示或者以自己的行为表示不愿意履行遗赠扶养协议的，另一方可以行使解除权。遗赠扶养协议中约定的遗赠标的物灭失的，扶养人可以行使单方解除权。扶养人因丧失扶养能力等原因无法继续履行扶养义务或扶养人先于受扶养人死亡的以及受扶养人有了法定继承人能尽赡养义务的，则遗赠扶养协议终止。

（三）遗赠扶养协议解除后的救济

如果受扶养人生前未经扶养人同意，擅自将协议约定的遗赠财产转让给他人，扶养人可以提出解除遗赠扶养协议，并可以要求受扶养人补偿已支出的扶养费用。如果扶养人不要求解除遗赠扶养协议，第三人若是善意有偿取得财产，则所有权发生转移；若第三人非善意有偿取得，则扶养人可在取得主张遗产的权利后，向第三人主张返还不当得利。如果扶养人或集体组织无正当理由不履行扶养义务，致协议解除的，不能享有受遗赠的权利，其支付的供养费用一般不予补偿。

四、司法实践中需注意的几个问题

（一）遗赠扶养协议不免除法定赡养义务人的赡养义务

需要注意的是，遗赠扶养协议并不免除受扶养人的子女等赡养义务人的

^①夏吟兰：《婚姻家庭继承法》（第三版），中国政法大学出版社2021年版，第281页。

赡养义务。因为受扶养人与其子女的赡养义务是法定的，除非双方的身份关系消除才可不承担义务，即使受扶养人与他人订立了遗赠扶养协议，法定赡养义务人也仍然应当履行赡养的义务。因此，受扶养人的子女对受扶养人的赡养扶助义务，不因遗赠扶养协议而免除。同时，受扶养人的子女对其遗赠以外的财产仍享有继承权。受扶养人在与扶养人订立遗赠扶养协议的情况下，由于不发生收养的法律效力，因而子女对自己的父母仍然有赡养扶助的义务，并且享有互相继承遗产的权利。

（二）遗赠扶养协议的公证

遗赠扶养协议公证是指国家公证机关根据当事人的申请，依法证明受扶养人与扶养人之间签订协议行为的真实性、合法性的活动。

遗赠扶养协议通过公证的方式确定下来，公证人员能够为当事人提供专业的法律建议，并可代为草拟文书，在公证员的见证下，让当事人明明白白地约定权利义务，让双方的意愿圆满地实现。^①由此可见，遗赠扶养协议是不需要公证即发生法律效力的。遗赠扶养协议自当事人签订之日起成立，并发生法律效力。

办理遗赠扶养协议公证时应注意以下问题：

1. 双方当事人应亲自到扶养人或受扶养人住所地公证处提出申请。受扶养人因年老、疾病等原因不能亲自到公证处的，公证员可到其住所办理。
2. 扶养人应是受扶养人的法定继承人以外的公民或集体组织。
3. 当事人的意思表示要真实，协议条款要完备，双方的权利义务要明确。
4. 受扶养人处分的财产是否为个人所有，有无债务。
5. 受扶养人已婚，或有成年子女与之共同生活的，要征求其配偶及成年子女的意见，并应与其配偶共同为一方，与扶养人签订协议。
6. 协议如设立了担保条款，担保人的意思表示须真实，同时还应提供担保人的财产情况。

^①孙毅、刘耀东编著：《〈中华人民共和国民法典·继承编〉释义》，人民出版社2020年版，第127页。

7. 协议中约定公证条款的处理。

协议中约定公证条款对遗产继承的影响。遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产。附生效条件的合同，自条件成就时生效。如果在协议明确约定了“本协议自签订之日成立，自公证之日起生效”的情况下，应当认为作为被继承人和扶养人，其已明确为该协议的生效设定了条件。^①考虑到遗赠扶养协议是一种平等、有偿和互为权利义务的民事法律关系，有利于对老人的照顾和扶养。继承开始后，遗赠扶养协议、遗嘱或遗赠、法定继承，一般按先后顺序处理遗产，也即优先考虑遗赠扶养协议。因此，为防止因遗赠扶养协议内容不严谨、权利义务约定不明确从而引发继承纠纷，在订立遗赠扶养协议时，应特别注意：如果扶养人为协议的生效设定了条件，那么只有在该条件成就时协议方才生效。否则，即便扶养人客观上确实承担了受扶养人生养死葬的义务，亦不能当然据此主张继承遗产的权利。

（三）遗赠扶养纠纷的裁判规则

扶养人与受扶养人在履行遗赠扶养协议过程中产生的纠纷，即遗赠扶养协议纠纷。对于遗赠扶养协议的效力，人民法院在审查时，应当根据当事人的陈述、举证和质证情况，综合认定。此类案件需要根据“谁主张，谁举证”的证据规则，受扶养人需举证证明扶养人未履行协议能够解除协议；法院在举证责任的分配上，还要由扶养人举证证明已经或者正在履约。

关于该问题，目前在司法实践中形成了一些可供参考的裁判规则及司法观点，笔者汇总如下。

一是遗赠扶养协议中处分的财产应是受扶养人所有的财产，受扶养人不得处分他人所有之财产。

二是遗赠扶养协议是双方法律行为，协议自成立之日起开始生效，拒不履行协议中约定义务可以作为协议解除的条件，协议人可以据此请求解除协议，而是否履行协议不应作为协议生效的条件。

^①杨立新主编：《〈中华人民共和国民法典〉条文精释与实案全析（下）》，中国人民大学出版社2020年版，第248页。

三是口头的遗赠扶养协议有效，当一方实际履行了对另一方的扶养义务后，应当享有受遗赠的权利。

四是遗赠扶养协议具有较强人身属性，判断这一协议能否存续，还应充分考虑当事人的意愿以及双方关系现状。本案中，虽然黄某拒绝实施CRRT 治疗，与朱某5的病程发展及死亡存在关联，但在医疗活动中，患者家属对于治疗方案的选择，受多方面因素的影响，而且，家属中的不同人员从各自角度出发，也会有不同的想法。因此，拒绝某种治疗方案不能等同于实施了故意杀害的行为，不能以此剥夺继承人或扶养人的权利。而且朱某5生前并未将涉案遗赠扶养协议予以解除，从目前证据来看，也不能证明在朱某5生前黄某未尽到扶养义务。

五是《遗赠扶养协议》涉及对无民事行为能力人财产的处分时，如出于维护其利益的目的，且未违反法律法规的强制性规定，也并不存在损害第三人利益的情形，该协议有效。

编写人：浙江省台州市黄岩区人民法院 陈贝

未形成扶养关系的继子女遗产酌给的认定标准

—— 黄某、苏某诉杨某、刘某遗赠扶养协议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2022)京02民终14628号民事判决书

2. 案由：遗赠扶养协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 黄某、苏某

被告(被上诉人): 杨某、刘某

【基本案情】

杨某与刘某某于2002年12月5日登记结婚，二人于2004年4月7日生育一女刘某。2017年4月19日杨某与刘某某经法院调解离婚。位于北京市房山区某院内北房5间以及东房2间(含过道)是由刘某某婚前所建，西房2间是刘某某和杨某婚后所建，刘某某与杨某离婚时，经法院调解达成财产分割协议，协议内容为：“位于北京市房山区某院内西配房中的南侧一间归杨某所有，北侧一间归刘某某所有。”现该宅院房屋无人居住使用。刘某某与苏某于2020年5月13日再婚，苏某带着黄某(未成年)与刘某某一起生活。

2021年1月20日苏某被公安机关羁押，2021年4月14日刘某某去世，2021年5月19日苏某被取保。2021年4月7日，刘某某与杨某签订了《遗赠扶养协议》，协议约定的主要内容为刘某某去世后，其所有的涉案房屋遗赠给杨某所有，协议有三名村委会工作人员见证，协议签订后，杨某作为受遗赠人履行了对刘某某生养死葬的义务。

现苏某、黄某起诉要求继承刘某某遗产，杨某、刘某以刘某某生前留有遗赠扶养协议，已将遗产赠与杨某为由，不同意苏某、黄某的诉讼请求。

审理中，杨某称刘某某去世后有其出租土地费4000元，已用于刘某某的丧葬花费。苏某提出刘某某社保清退会有一部分钱、2020年刘某某看卡口会有工资存款、另有5000元丧葬费。对于该部分款项，杨某称，刘某某的社保清退钱没有领取，不知道有多少。刘某某在路口看卡口的钱，平时也会花销，没有这笔钱，也没有见到过刘某某的工资卡，5000元丧葬费没有领，因为按照程序应当先清算完社保才可以领取丧葬费，且现在杨某与刘某某不是夫妻，没有办法领取。

【案件焦点】

1. 苏某是否系刘某某的继承人；2. 《遗赠扶养协议》是否有效，黄某是否可以分得适当的遗产。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：继承开始后，按照法定继承办理；有

遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠扶养协议。按照协议，该组织或者个人承担自然人生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。位于北京市房山区某院内的涉案房屋由刘某某建设，系刘某某婚前财产，属于刘某某遗产。杨某、刘某向法院提交的遗赠扶养协议有三名本村村委会人员进行见证，且内容无违法之处，故应属于有效协议。依据该协议内容，位于北京市房山区某院内的刘某某所有的房屋应由杨某继承。

对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。如果黄某与刘某某形成了继父母子女关系，因黄某系未成年人，无劳动能力，故遗嘱（遗赠）中应当给黄某留一定份额的遗产。黄某与刘某某是否形成了继父母子女关系，双方存在争议。形成继父母子女关系的，应当是双方持续一起生活一定的时间，且在物质、生活、教育等方面的全面抚养的前提下，才可形成。苏某与刘某某婚后，虽然苏某带着黄某与刘某某一起生活，但一起生活时间较短。黄某与刘某某一起生活只能视为刘某某与苏某基于维护夫妻感情而形成的相互扶助的行为，而非与黄某形成了继父母子女关系。因此苏某、黄某以黄某与刘某某已经形成了继父母子女关系为由，要求继承刘某某的遗产，法院不能支持。

对于继承人以外的依靠被继承人抚养的人，或者继承人以外的对被继承人抚养较多的人，可以分给适当的遗产。因黄某在与刘某某一起生活期间，黄某对刘某某的抚养有一定的依靠性，故可适当分得刘某某遗产。黄某所得遗产部